

# Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD)

RGPD art. 35 y 36; Directrices WP248 rev.01 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre la evaluación de impacto, adoptadas por el CEPD

|                            |                                               |                               |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de documento</b> | SGSI-DOC-012                                  | <b>Versión</b>                | 1.2                                                                                     |
| <b>Estado</b>              | Revisión documental — pendiente de aprobación | <b>Clasificación</b>          | Confidencial                                                                            |
| <b>Propietario</b>         | Dirección General — Atalaya GP SL             | <b>Autor</b>                  | El consultor (externo)                                                                  |
| <b>Fecha de emisión</b>    | 20/08/2026                                    | <b>Fecha de aprobación</b>    | Pendiente                                                                               |
| <b>Aprobado por</b>        | Pendiente conforme a DOC-002 §4               | <b>Registro de aprobación</b> | Sin acta de aprobación de esta revisión. No acredita implantación ni firma contractual. |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha      | Autor                           | Descripción del cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1     | 20/08/2026 | El consultor                    | Emisión inicial. Ejecuta la evaluación de impacto exigida por SGSI-REG-005 (L-01) antes de la monitorización sistemática de personas, sobre los tratamientos T-01 (videovigilancia) y T-04 (cuaderno de indicios) de SGSI-REG-008.                                                                               |
| 1.0     | 20/08/2026 | Comité de Seguridad Convergente | Aprobación del documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1     | 21/08/2026 | El consultor                    | Corrección de nomenclatura en §3, tabla de riesgos (fila «Estigmatización de un menor»): sustitución de «nombre propio del hijo mayor» por «el hijo mayor (17 años)», conforme a la regla de SGSI-DOC-003 §3 (nombres propios solo en ESC-001 e INF-001). Hallazgo de la verificación cruzada de agosto de 2026. |
| 1.1     | 21/08/2026 | Comité de Seguridad Convergente | Aprobación de la revisión 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2     | 20/09/2026 | Autor del caso                  | Revisión de coherencia de septiembre. Deltas y verificación en docs/fase1-iso27001/correcciones_2026-09.md. Sin cambios en la fecha de corte.                                                                                                                                                                    |

## 1. Objeto y criterio de obligatoriedad

El art. 35 RGPD exige una evaluación de impacto cuando un tipo de tratamiento, en particular el que use nuevas tecnologías, entrañe probablemente un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas. Las directrices WP248 rev.01 del Grupo de Trabajo del Artículo 29, adoptadas por el Comité Europeo de Protección de Datos, fijan nueve criterios orientativos y consideran que la concurrencia de dos o más ya aconseja realizar la evaluación. En los tratamientos T-01 (videovigilancia) y T-04 (cuaderno de indicios) de SGSI-REG-008 concurren cuatro:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observación sistemática</b>             | La CCTV opera de forma continua sobre el perímetro y los accesos, y el cuaderno de indicios se revisa semanalmente por diseño (DOC-009 §5), no de forma puntual.                                                                                                         |
| <b>Interesados vulnerables</b>             | Tres menores de edad (6, 14 y 17 años) son interesados directos de T-01 y potencialmente de T-04.                                                                                                                                                                        |
| <b>Cruce o combinación de tratamientos</b> | El cuaderno de indicios correlaciona por diseño fuentes de dominios distintos —CCTV, registro de visitas, registro de contratas, alertas técnicas del MSP— que de otro modo permanecerían separadas (DOC-009 §5).                                                        |
| <b>Datos relativos a infracciones</b>      | El cuaderno puede incluir datos relativos a condenas o infracciones penales de personas identificadas o identificables. La mera descripción de una conducta hostil no determina automáticamente ese encaje; se aplica DOC-011 §5.3 y el análisis del contenido concreto. |

Con cuatro criterios concurrentes, la evaluación de impacto es obligatoria y no discrecional. Este documento la ejecuta. Queda fuera de su alcance la herramienta de monitorización de huella digital de la Fase 2 del caso: hoy no existe diseño alguno de esa herramienta, y una EIPD sobre un sistema no diseñado sería un ejercicio de relleno. SGSI-REG-005 (F-01) ya declara que esa EIPD es obligatoria antes de su puesta en marcha, cuando exista algo real que evaluar.

## 2. Descripción sistemática de los tratamientos evaluados

La descripción completa de cada tratamiento —finalidad, base jurídica, categorías de interesados y de datos, destinatarios, plazos— está en SGSI-REG-008 (RAT), tratamientos T-01 y T-04; no se repite aquí para no duplicar una fuente que debe mantenerse única. Se resume lo esencial para la evaluación de riesgo que sigue:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T-01 — Videovigilancia</b>      | Grabación en perímetro y accesos de residencia y oficina. Interesados: familia, empleados, contratas y visitas. Conservación: un mes máximo, con excepción limitada del art. 22.3 LOPDGDD según REG-008 T-01. MSP como Encargado; carencia contractual HD-08 en REG-006 y DOC-010 §4.1.      |
| <b>T-04 — Cuaderno de indicios</b> | Registro unificado de eventos físicos y digitales con revisión semanal de correlación. Interesados: cualquier persona que genere un indicio, incluidas personas ajenas señaladas por una conducta sospechosa. Conservación: 24 meses. Acceso: jefe de seguridad; Dirección General en S1/S2. |

El juicio de necesidad y proporcionalidad de ambos tratamientos —incluida la alternativa menos intrusiva considerada y descartada en cada caso— ya está desarrollado en SGSI-DOC-011 (Juicio de ponderación del interés legítimo), secciones 2 y 5, y no se repite aquí: la EIPD lo da por hecho y se concentra en el paso que DOC-011 no cubre, la evaluación de riesgos para los interesados.

## 3. Identificación y evaluación de riesgos para los interesados

Esta evaluación mide el riesgo desde el lado del interesado — qué le puede pasar a la persona cuyo dato se trata —, no desde el lado de Atalaya. Es una perspectiva distinta y complementaria a la del registro de riesgos patrimoniales (SGSI-REG-001): un control que protege perfectamente el patrimonio de la familia puede, al mismo tiempo, generar un riesgo no tratado para un tercero cuyo dato queda atrapado en el sistema. Escala: Probabilidad y Gravedad en Baja/Media/Alta, con Nivel resultante por matriz 3×3 propia de esta evaluación. No se reutiliza la matriz 4×4 de SGSI-DOC-004 §4.3: esa matriz ancla el impacto en daño patrimonial y físico (pérdida en euros, secuestro), categorías que no describen el riesgo para los derechos del interesado que exige el art. 35 RGPD. Se opta por una escala cualitativa simple y propia, coherente con el criterio de las Directrices WP248 rev.01 de priorizar claridad sobre falsa precisión numérica.

| Riesgo para el interesado                                                                                                                             | Prob. | Gravedad | Nivel | Medida mitigadora                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desviación de finalidad: el cuaderno de indicios, diseñado para amenazas de seguridad, se usa para supervisión disciplinaria del personal doméstico o | Media | Alta     | Alto  | DOC-009 §2 define «evento» e «indicio» en términos de amenaza de seguridad, no de conducta laboral o social; el acceso está limitado al jefe de |

|                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| para vigilar las amistades del hijo mayor.                                                                                                                                                                      |       |       |       | seguridad y a Dirección General (§4). Recomendación: la revisión anual (DOC-002 §4) debe verificar explícitamente que no se han registrado entradas ajenas a esa definición.                                                                                                                                                                                             |
| Estigmatización de un menor: un patrón social ordinario del hijo mayor (17 años) queda registrado como indicio de seguridad y se comparte o interpreta fuera de contexto.                                       | Media | Alta  | Alto  | DOC-009 §5 exige evaluar el patrón y minimizar información. La comunicación de indicios de menores necesita finalidad, necesidad, base jurídica y destinatario pertinente; la representación familiar no sustituye ese análisis ni impide una comunicación urgente legalmente necesaria. Estado: previsto, eficacia no acreditada.                                       |
| Falso positivo en la correlación semanal: una persona inocente con presencia recurrente (repartidor, familiar del personal doméstico) queda marcada repetidamente como indicio sin mecanismo de corrección.     | Media | Media | Medio | El umbral bajo (tres indicios) que da sensibilidad al sistema también genera falsos positivos por diseño — es el precio deliberado de no repetir el fallo del cuasi-incidente fundacional. Recomendación: incorporar a DOC-009 §5 un campo de «descarte razonado» para cerrar expresamente un patrón identificado como inocuo, evitando que reaparezca en cada revisión. |
| Acceso indebido a las grabaciones o al cuaderno por el MSP o un tercero no autorizado, sin obligaciones contractuales claras.                                                                                   | Media | Alta  | Alto  | Hallazgo ya identificado y en tratamiento: HD-08 (SGSI-REG-006, SGSI-DOC-010 §4.1) — ausencia de contrato de encargado del tratamiento (art. 28 RGPD) con el MSP. Esta EIPD no añade una medida nueva: confirma que HD-08 es también, y con el mismo peso, una medida mitigadora de un riesgo para los interesados, no solo una deuda documental interna.                |
| Conservación de facto más allá del plazo declarado (un mes CCTV; 24 meses cuaderno), por ausencia de borrado verificado.                                                                                        | Media | Media | Medio | DOC-002 §5.1 fija el plazo; no hay hoy un control específico del registro de riesgos que verifique su ejecución. Recomendación: dar de alta en SGSI-REG-001 un control organizativo de verificación periódica del borrado efectivo, con la misma exigencia de evidencia registrada que aplica al resto del sistema (regla de cobertura efectiva, DOC-004 §6).            |
| Tratamiento de datos del art. 10 RGPD (infracciones penales) sin base jurídica reforzada cuando el contenido concreto se refiere a condenas o infracciones penales de una persona identificada o identificable. | Baja  | Alta  | Medio | Aplicar DOC-009 §5: determinar el contenido y la identificabilidad antes de registrar datos penales; no crear archivo privado sin habilitación legal. La consulta jurídica no la sustituye. Escalar al Responsable del Tratamiento y preservar la respuesta                                                                                                              |

|  |  |  |  |                                                                         |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | urgente legalmente necesaria. Estado: previsto, eficacia no acreditada. |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|

Criterio residual de esta revisión: mientras no exista una justificación de reducción, se conserva provisionalmente para cada fila su nivel inicial (Alto, Alto, Medio, Alto, Medio, Medio). Esto no equivale a aceptación. La escala inicial es Baja/Media/Alta, puntuadas 1/2/3; producto 1–2 Bajo, 3–4 Medio y 6–9 Alto. Cada medida se vincula a la fila correspondiente. El borrado verificado y el tratamiento de geolocalización T-07 requieren desarrollo y revisión de alcance; se mantienen como acciones abiertas en REG-006, sin inventar controles implantados.

#### 4. Resultado y consulta previa (art. 36 RGPD)

La tabla identifica tres riesgos Altos: desviación de finalidad, estigmatización del menor y acceso indebido del MSP. No se acredita reducción residual por medidas solo previstas o en curso. La conclusión previa de ausencia general de consulta se retira. Antes de iniciar o continuar la operación de los tratamientos de alto riesgo se completa su valoración residual con medidas concretas y condiciones verificables; si persiste alto riesgo sin mitigación suficiente, corresponde consulta previa conforme al art. 36 RGPD. No se declara aquí realizada esa consulta ni demostrada eficacia.

La determinación de datos del art. 10 RGPD depende del contenido concreto y de que una persona sea identificada o identificable; la mera etiqueta «hostil» no determina por sí sola esa categoría. Cuando el contenido sea penal, no se incorpora a un archivo privado de investigación sin habilitación legal aplicable. La consulta jurídica y la EIPD no crean esa habilitación. La descripción funcional o la matrícula parcial tampoco garantizan anonimato. Se escala al Responsable del Tratamiento; la respuesta urgente a una amenaza y la comunicación necesaria a la autoridad competente no se demoran por un trámite ordinario de consulta. Se documentan necesidad, destinatario, contenido y fundamento de la comunicación.

#### Anexo A. Trazabilidad

| Sección                             | Referencia normativa / SGSI                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 — Obligatoriedad                  | RGPD art. 35; Directrices WP248 rev.01; SGSI-REG-005 L-01, F-01                                                              |
| 2 — Descripción de los tratamientos | SGSI-REG-008 T-01, T-04; SGSI-DOC-011 §2 y §5                                                                                |
| 3 — Riesgos para los interesados    | Escala propia (no deriva de SGSI-DOC-004 §4.3); SGSI-DOC-006 §5; SGSI-DOC-009 §2 y §5; SGSI-REG-006 HD-08; SGSI-DOC-002 §5.1 |
| 4 — Consulta previa                 | RGPD art. 36; LOPDGDD art. 10                                                                                                |